

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4099/2530

นาย ล่อง ปราบ ไกรสิทธิ์
นาย ประสงค์ หรือ สงค์ ธนาวุฒิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 115, มาตรา 456

พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 มาตรา 4, มาตรา 8 (2), มาตรา 8 (3), มาตรา 8 (4)

กระบือพิพาทสองตัวยังไม่มีตัว รูปพรรณ แต่ละตัวอายุประมาณ 5 ปี ไม่แน่ชัดว่าอายุย่าง เข้าปีที่หก และไม่ปรากฏว่าเป็นกระบือที่ได้ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในบังคับต้องนำไปจดทะเบียนทำตัว รูปพรรณตาม พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 มาตรา 8(2)(3) เมื่อจำเลยซื้อกระบือพิพาทจากโจทก์เพื่อฆ่า การซื้อขายดังกล่าวสมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามป.พ.พ. มาตรา 456 เพราะสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนดังกล่าวหมายถึงสัตว์พาหนะซึ่งต้องทำหรือได้ทำตัว รูปพรรณตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วเท่านั้น และหากจำเลยจะนำกระบือดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร จำเลยจึงจะมีหน้าที่ต้องนำกระบือไปขอจดทะเบียนทำตัว รูปพรรณตาม มาตรา 8(4) แห่ง พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ซื้อกระบือผู้อายุประมาณ 5 ปี 2 ตัว ราคา 18,000 บาท ไปจากโจทก์เพื่อส่งไปฆ่าทำเนื้อกระบือที่ประเทศมาเลเซียจะนำเงินมาชำระให้โจทก์

ภายใน 5 วัน เมื่อครบกำหนดจำเลยนำเช็คจำนวนเงิน 18,000 บาท มามอบให้โจทก์ เป็นการชำระหนี้ค่าซื้อกระบือ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามจำเลยจำเลย ขอผิดไป 1 เดือนเศษ ต่อมาโจทก์นำเช็คนั้นไปขึ้นเงินอีก ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินอีก โจทก์ทวงถามจำเลย จำเลยชำระหนี้ค่ากระบือให้โจทก์เพียง 2,000 บาทแล้วไม่ชำระอีก โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 18,000 บาท นับแต่วันที่ 30 เมษายน 2525 ซึ่งเป็นวันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 1,912.50 บาท หักเงิน 2,000 บาท ที่จำเลยชำระให้โจทก์ออกแล้ว จำเลยยังเป็นหนี้โจทก์อยู่ 17,912.50 บาทขอให้จำเลยชำระเงิน 17,912.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าไม่เคยซื้อกระบือและรับกระบือตามฟ้องไปจากโจทก์ทั้งไม่เคยชำระหนี้ค่ากระบือตามฟ้องให้โจทก์ สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะ มิได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นโมฆะ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 16,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาทแทนโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า การซื้อขายกระบือเป็นโมฆะ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 500 บาท แทน
โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายว่า จำเลยซื้อกระป๋องเพศผู้ อายุ
ประมาณ 5 ปี ส่งไปทำเนื้อกระป๋องยังประเทศมาเลเซียจึงอยู่ในบังคับตามพระราช
บัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 มาตรา 8(4) เมื่อการซื้อขายมิได้ทำเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว จึงเป็นโมฆะใช้บังคับ
จำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 มาตรา 4 ได้
บัญญัติว่า กระป๋องเป็นสัตว์พาหนะ ซึ่งเมื่อจะนำออกนอกราชอาณาจักรแล้ว เจ้าของ
ต้องนำกระป๋องดังกล่าวไปขอจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ก่อน
นำออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น หาได้
เกี่ยวกับการซื้อขายกระป๋องแต่อย่างใดไม่ เมื่อกระป๋องที่พิพาททั้งสองตัวยังไม่มีตัวรูป
พรรณแต่ละตัวอายุประมาณ 5 ปี ไม่แน่ชัดว่าอายุย่างเข้าปีที่หก และไม่ปรากฏว่า
เป็นกระป๋องที่ได้ใช้ขับขี่ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในบังคับต้องนำไปจดทะเบียน
ทำตัวรูปพรรณตามมาตรา 8(2)(3) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ เมื่อจำเลยซื้อ
กระป๋องพิพาทจากโจทก์เพื่อไปฆ่าทำเนื้อกระป๋องซึ่งเป็นกระป๋องที่ยังไม่ได้ทำตัวรูป
พรรณการซื้อขายดังกล่าวไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เพราะสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 นั้น หมายถึงสัตว์พาหนะตามพระ
ราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 ซึ่งต้องทำหรือได้ทำตัวรูปพรรณแล้ว
เท่านั้น การซื้อขายกระป๋องที่พิพาทระหว่างโจทก์จำเลยจึงสมบูรณ์ ตามแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1696-1697/2515(ประชุมใหญ่) ระหว่าง นายคุณ แซ่ฮึง โจทก์ นาย
เกตุ วงศ์กาไสยจำเลย นายเกตุ วงศ์กาไสย โจทก์ นายคุณ แซ่ฮึง จำเลย และคำ

พิพาทฎีกาที่ 1539/2526 ระหว่าง นายศักดิ์ แก้วจรัสวิไล โจทก์นางปราณี คณานุรักษ์ กับพวก จำเลย เมื่อจำเลยรับมอบกระป๋องที่พิพาทไปจากโจทก์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กระป๋องที่พิพาทแล้ว หากจำเลยจะนำออกนอกราชอาณาจักร จำเลยก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 8(4)แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>